

Urlaub vom Asyl; Migration Menschen, die bei uns Schutz gefunden haben, sollten ihre Herkunftsländer meiden. Rechtlich ist es aber komplizierter.

Urlaub vom Asyl; Migration Menschen, die bei uns Schutz gefunden haben, sollten ihre Herkunftsländer meiden. Rechtlich ist es aber komplizierter.

Südwest Presse

Samstag 17. August 2024

Copyright 2024 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMEN DES TAGES / POLITIK; S. 2; Band 80; Ausg. 190

Length: 457 words

Body

Berlin. Der Trick ist simpel und bedeutet für die Verkäufer der Visa ein gutes Geschäft. In den Reisepass für Geflüchtete kommt das Visum als loses Blatt, das wird nach der Rückkehr aus Afghanistan weggeworfen. So erfährt niemand von dem Trip in das Land, aus dem der Reisende geflüchtet ist. Denn wenn Behörden davon erführen, müssten sie es dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) melden und das könnte dann für den Entzug des Schutzstatus sorgen.

Schon 2018 hatten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags einen „Sachstand“ zum Thema erstellt. Das Papier erklärt ausdrücklich: „Reisen in den Heimatstaat können den Fortbestand des Schutzbedürfnisses und damit die Aufrechterhaltung des asylrechtlichen Schutzstatus infrage stellen.“ Laut Asylgesetz erlischt der Anspruch, wenn ein Flüchtling sich „freiwillig in das Land, das er aus Furcht vor Verfolgung verlassen hat oder außerhalb dessen er sich aus Furcht vor Verfolgung befindet, zurückgekehrt ist und sich dort niedergelassen hat“. Auch wer während eines laufenden Asylverfahrens in die alte Heimat reist, verliert seinen Schutz in Deutschland.

Keine Pflicht zur Meldung

Anders verhält es sich bei anerkannten Asylbewerbern und Menschen mit subsidiärem Schutz, der in der Regel Afghanen und Syrern zuerkannt wird. Einer Studie des BAMF zufolge konnte bis Juli 2015 „in den Fällen von Reisen in das Herkunftsland oder dem Kontakt zu Behörden des Herkunftslandes ein Erlöschen des Schutzstatus infrage kommen“. Danach wurde die „europäische Asylverfahrensrichtlinie“ für nationales Recht bindend und es musste ab diesem Zeitpunkt im Fall der Fälle eine „Widerrufsprüfung“ durchgeführt werden. Es gelten laut BAMF „bei der Prüfung von Widerrufsgründen im Falle von Reisen in das Herkunftsland“, die zur Aberkennung des Schutzstatus führen kann, „zunächst drei grundsätzliche Voraussetzungen: die Frage nach der Freiwilligkeit der Reise, nach der Absicht und der tatsächlichen erneuten Inanspruchnahme des Schutzes des Herkunftsstaates“.

Wer sich freiwillig unter die Fittiche der Taliban begibt und mit dem Geld aus Deutschland Feste feiert, sollte seinen Anspruch auf deutschen Schutz und das Recht auf Aufenthalt in Deutschland verlieren. „Krankheits- und Sterbefälle von Familienangehörigen, Notlagen von Angehörigen oder Bekannten, die Eheschließung oder Scheidung, die Klärung erbrechtlicher Angelegenheiten“ könnten Gründe für eine legale Reise sein. „Ein Zwang zur Meldung einer Reise in das Herkunftsland besteht für Schutzberechtigte nicht.“ Auf Nachfrage der CDU/CSU-

Urlaub vom Asyl; Migration Menschen, die bei uns Schutz gefunden haben, sollten ihre Herkunftsländer meiden. Rechtlich ist es aber komplizierter.

Bundestagsfraktion ließ das Innenministerium wissen, man wisse nicht, wie oft die Widerrufsprüfungen tatsächlich zu Widerrufen geführt haben. →André Bochow



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Erst lebensgefährliche Flucht, dann Heimattouristen? Das dürfte wohl nur auf sehr wenige zutreffen. Hier versuchen Menschen an der französischen Kanalküste, ein Schmugglerboot Richtung Großbritannien zu erreichen.

→Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); PÄSSE & VISA (91%); POLITISCHES ASYL (90%);

Urlaub vom Asyl; Migration Menschen, die bei uns Schutz gefunden haben, sollten ihre Herkunftsländer meiden. Rechtlich ist es aber komplizierter.

DEUTSCHER BUNDESTAG (89%); POLITIK (89%); EINWANDERUNG (78%); FAMILIE (78%); TOD & STERBEN (77%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (75%); GESETZGEBUNGSORGANE (75%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); TALIBAN (72%)

Industry: PÄSSE & VISA (91%)

Geographic: DEUTSCHLAND (89%); AFGHANISTAN (58%)

Load-Date: August 16, 2024

End of Document